



PUTUSAN

Nomor 1323 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- Nama : **HERMAN HAFID NASSA, S.H.;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/22 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Utara, Lorong 293, Nomor 5,
Kelurahan Maricaya Baru, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;
2. Nama : **JAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/13 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Antang Raya Nomor 103 A, Kelurahan
Antang, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP;



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dan Terdakwa II. JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dan Terdakwa II. JAMALUDDIN dengan pidana penjara pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor 042/LFOM/V/2021/tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949/K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung perihal Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dan Terdakwa II. JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor 042/LFOM/V/2021/tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949/K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung perihal Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PID/2024/PT MKS tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/ PN Mks, tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dan Terdakwa II. JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor 042/LFOM/V/2021/tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949/K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung perihal Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 1214/Akta Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada 27 Mei 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1214/Akta Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



12 Juni 2024. Dengan demikian, Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 27 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Mei 2024. Dengan demikian, Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ekspresi atau pernyataan yang disampaikan Para Terdakwa tanpa disertai niat jahat, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:
 - Bahwa Para Terdakwa telah membuat pengaduan kepada kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya berisikan keberatan terhadap rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd, yang merupakan mantan narapidana tahun 2017 dalam kasus pungutan liar, dan mantan guru SMAN 1 Makassar Dr. Iskandar. S.Pd tahun 2018 dalam kasus kekerasan terhadap anak, sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah;
 - Bahwa terhadap surat yang dikirim langsung ditindaklanjuti dengan diserahkan kepada Saksi Sabri, S.Pd.M.Pd., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian melakukan pengamatan dan melakukan klarifikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd yang dan hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdu Hajar, S.Pd. M.Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



80/Pid.SUS/TPK/2017/PN.Mks tanggal 21 Desember 2017 dan dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pid. Sus/2018 sehingga Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair, alternatif Subsidaire atau dakwaan alternatif Kedua, serta membebaskan Terdakwa dan semua dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

- Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat Saksi Abdul Hajar, S.Pd., M.Pd keberatan karena membuat nama baiknya tercemar dan merasa malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, serta merasa dirugikan karena sangat kecil kemungkinan mendapat jabatan sebagai Kepala Sekolah dengan adanya surat tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum dengan benar dan cara mengadili sesuai peraturan perundang undangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian dimana dalam perkara a *quo* Saksi Korban masih keberatan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dengan penilaian hasil perdemikian tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti*/ telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan permohonan dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 317 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** dan Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA I. HERMAN HAFID NASSA, S.H., dan TERDAKWA II. JAMALUDDIN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Ttd./

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1323 K/Pid/2024